

Agrargemeinschaften

Mag. Christoph Baldauf

Telefon +43(0)512/508-2512

Fax +43(0)512/508-2528

agrargemeinschaften@tirol.gv.at

DVR:0059463

UID: ATU36970505

**Agrargemeinschaft Natters;
Regulierung**

Geschäftszahl AgrB-R258/264-2011

Innsbruck, 14.07.2011

Bescheid

Das Amt der Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde I. Instanz (Abteilung Agrargemeinschaften) entscheidet gemäß § 56 AVG i.V.m. den §§ 33, 38 und 73 Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 (TFLG 1996), LGBl. Nr. 74/1996, i.d.F. LGBl. Nr. 7/2010, über den Antrag der Gemeinde Natters, die Agrarbehörde möge feststellen, dass das Regulierungsgebiet der Agrargemeinschaft Natters Gemeindegut gemäß § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996 darstellt, wie folgt:

Spruch:

I.

Es wird festgestellt, dass die im Eigentum der Agrargemeinschaft Natters stehenden Grundstücke 241, 242, 728, 730, 740, 973, 974, 975, 1038, 1080, 1081/1, 1082, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1198, 1692, 1693, 1694, 1695, 1742, 1743/1, 1750/1, 1750/2, 1750/6, 1750/32, 1792/1, 1792/2 sowie das Überlandgrundstück 1386/2 KG Wilten, sämtliche vorgetragen in EZ 11 GB Natters, die Grundstücke 236, 252/1, 739/1, 739/3, 739/4, 739/5, 1751/1, 1751/4, 1751/5, 1788/1, 1788/2, 1790, 1794 und 1795, sämtliche vorgetragen in EZ 12 GB Natters, die Grundstücke 240, 734/1 und 751, sämtliche vorgetragen in EZ 64 GB Natters, die Grundstücke 729/1 und 729/3, sämtliche vorgetragen in EZ 66 GB Natters, das Grundstück 1071/1, vorgetragen in EZ 68 GB Natters, das Grundstück 237/1 in EZ 65 GB Natters sowie die Grundstücke 669/2, 1039, 1048, 1049/1, 1049/2, 1084/1, 1084/4, 1088/1, 1088/3 und 2145, sämtliche vorgetragen in EZ 67 GB Natters, Gemeindegut im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996, i.d.F. LGBl. Nr. 7/2010, darstellen.

II.

Es wird festgestellt, dass die im Eigentum der Agrargemeinschaft Natters stehenden Grundstücke 918/2, 1753/2 und 2092, sämtliche vorgetragen in EZ 11 GB Natters, die Grundstücke 954, 987/1 und 988, sämtliche vorgetragen in EZ 100, die Grundstücke 923/1, 923/2 und 989, sämtliche vorgetragen in EZ 491 sowie das Grundstück 1387 in EZ 1717 GB Wilten, kein Gemeindegut im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996 darstellen.

Hinweis:

Gemäß § 38 Abs. 2 TFLG 1996 werden nach Rechtskraft dieses Bescheides im Grundbuch nachstehende Änderungen von Amtswegen veranlasst:

In EZen 11, 12, 64, 65, 66, 67, 68, 100 und 491 GB 81122 Natters:

im Eigentumsblatt (B-Blatt) die Ersichtlichmachung der Bezeichnung „Gemeindegutsagrargemeinschaft“.

In EZ 1717 GB 81136 Wilten:

im Eigentumsblatt (B-Blatt) die Ersichtlichmachung der Bezeichnung „Gemeindegutsagrargemeinschaft“.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen ab der Zustellung das Rechtsmittel der Berufung beim Amt der Tiroler Landesregierung als Agrarbehörde I. Instanz (Abteilung Agrargemeinschaften) in Innsbruck, Landhaus, eingebracht werden. Die Berufung ist schriftlich, telegrafisch, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder auf andere technisch mögliche Weise einzubringen. Sie hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

Begründung:

Die Gemeinde Natters, vertreten durch den Bürgermeister Mag. Dr. Stefan Moisi, hat mit Schreiben vom 09.06.2010 bei der Abteilung Agrargemeinschaften den Antrag eingebracht, die Agrarbehörde möge feststellen, dass es sich bei der Agrargemeinschaft Natters um eine so genannte „Gemeindegutsagrargemeinschaft“ handelt.

In Wahrung des Parteiengehörs wurde mit Schreiben der Abteilung Agrargemeinschaften vom 15.06.2010 der Feststellungsantrag an die Agrargemeinschaft Natters zu Händen des Obmannes übermittelt.

Der Obmann der Agrargemeinschaft Natters Hans Mair hat mit Schreiben vom 28.07.2010 zum Feststellungsantrag der Gemeinde Natters eine Stellungnahme abgegeben. Im Wesentlichen und zusammenfassend wurde ausgeführt, dass die Gemeinde Natters nie rechtmäßige Eigentümerin der Grundstücke der Agrargemeinschaft gewesen sei. Es gäbe keine Hinweise darauf, wie, wann bzw. durch welchen Vorgang die Gemeinde Grundeigentümerin geworden wäre. Die Agrargemeinschaft oder die Waldinteressentschaft habe die Geschäftstätigkeit im Hinblick auf die gesamten Waldgrundstücke stets ohne Einflussnahme der Gemeinde Natters ausgeübt und hätte auch über Grundstücksverkäufe, Grundstücksankäufe sowie Verpachtungen immer selbst entschieden. Als Beispiel werde hier die Entschädigungsleistung in den Jahren 1951 bzw. 1952 für die vom heutigen Landeskrankenhaus Natters beanspruchte Grundfläche angeführt.

Die Agrarbehörde hat wie folgt erwogen:

Alle Angaben von Grundstücken und Grundbuchseinlagen in diesem Bescheid beziehen sich – soweit nichts anderes bestimmt – auf das Grundbuch der Katastralgemeinde 81122 Natters.

I.

Das Feststellungsbegehren der Gemeinde Natters ist inhaltlich betrachtet auf eine Feststellungsentscheidung nach § 73 lit. d TFLG 1996 gerichtet zu sehen. Würde man dem Feststellungsbegehren einen anderen Inhalt unterstellen, wäre dieses wohl als nicht zulässig anzusehen.

Gemäß § 73 lit. d TFLG 1996 steht der Agrarbehörde außerhalb der im § 72 leg. cit. genannten Verfahren die Entscheidung darüber zu, ob Liegenschaften zum Gemeindegut oder zum Gemeindevermögen zählen.

Am 19.02.2010 ist die Novelle LGBl. Nr. 7/2010 zum Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 1996 in Kraft getreten. Aus den Erläuternden Bemerkungen zur Novelle erhellt, dass der Tiroler Landtag die Gesetzesänderung im Gefolge des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 11.06.2008, VfSlg. 18.446, erließ, um die Umsetzung der vom Verfassungsgerichtshof neu geschaffenen Rechtslage zu gewährleisten. Der Gesetzgeber bringt zum Ausdruck, dass im neu gefassten § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996 eine Anpassung des Begriffes „Gemeindegut“ an die Rechtsansicht des Verfassungsgerichtshofes laut Erkenntnis vom 11.06.2008 erfolgte.

§ 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996 definiert als zum Gemeindegut zählend jene Grundstücke, welche vormals im Eigentum einer Gemeinde gestanden sind, durch Regulierungsplan ins Eigentum einer Agrargemeinschaft übertragen wurden, vor dieser Übertragung der Deckung des Haus- und Gutsbedarfes von Stammsitzliegenschaften gedient haben und nicht Gegenstand einer Hauptteilung waren (Gemeindegut).

Zufolge dieser Begriffsbestimmung hat die Agrarbehörde im vorliegenden Falle zu prüfen, ob die Grundstücke des Regulierungsgebietes der Agrargemeinschaft Natters vor deren Übertragung in ihr bürgerliches Eigentum durch Regulierungsbescheid im Eigentum der Gemeinde Natters standen, der Deckung des Haus- und Gutsbedarfes von Stammsitzliegenschaften dienten und auch nicht Gegenstand einer Hauptteilung waren.

II.

Mit Eingabe vom 09.11.1919 haben die Nutzungsberechtigten am Gemeindewald Natters den Antrag auf Regulierung der Benützungs- und Verwaltungsrechte am Gemeindewald Natters gestellt.

Dieser Antrag wurde mit Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Natters vom 12.11.1919 erneuert bzw. unterstützt.

Die Agrarbezirksbehörde hat am 14.02.1921 in Natters die Instruierungsverhandlung abgehalten.

Mit Erkenntnis der Agrarlandesbehörde vom 17.03.1921 wurde das Regulierungsverfahren eingeleitet und die Agrarbezirksbehörde Innsbruck mit der Durchführung des Verfahrens betraut.

Am 02.06.1925 fand die Verhandlung zur Feststellung der Beteiligten und der Anteilsrechte statt.

Mit Bescheid der Agrarbezirksbehörde Innsbruck vom 14.03.1927 wurde das Register der Anteilsrechte betreffend den unverteiltten Gemeindewald Natters erlassen. Unter Spruchpunkt I. des letztgenannten Bescheides wurde der Gemeindewald Natters durch Aufzählung der einzelnen Grundstücke als Regulierungsgebiet festgelegt.

Unter Spruchpunkt III. wurde festgestellt, dass die Gemeinde Natters, ferner die jeweiligen Eigentümer näher bezeichneter 58 Liegenschaften, Teilgenossen am Regulierungsgebiet seien. Die Gemeinde Natters sei grundbücherliche Eigentümerin des Regulierungsgebietes.

Mit Bescheid vom 24.09.1932 wurde der Generalakt betreffend die Regulierung der gemeinschaftlichen Benützungs- und Verwaltungsrechte am unverteiltten Gemeindewald Natters (näher bezeichnete Grundstücke der Grundbuchseinlagen EZen 11 II, 12 II, 64 II, 65 II, 66 II, 67 II, 68 II KG Natters EZ 59 I KG Natters) erlassen. Unter Punkt III. wurde zudem festgehalten, dass die Gemeinde Natters grundbücherliche Eigentümerin des Regulierungsgebietes sei. Der Gemeinde Natters wurde ein Anteilsrecht in Höhe von 100/940 zuerkannt.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Innsbruck vom 22.10.1934 wurde der Regulierungsplan vom 24.09.1932 in den Grundbuchskörpern EZen 11 II, 12 II, 64 II, 65 II, 66 II, 67 II, 68 II KG Natters verbüchert. In diesem Verfahren kam es zu keiner Übertragung des Regulierungsgebietes in das Eigentum der Agrargemeinschaft Natters, vielmehr verblieb der Gemeindewald im grundbücherlichen Eigentum der Gemeinde Natters.

Mit Kundmachung der Agrarbehörde vom 29.11.1934 wurde der Abschluss des Verfahrens betreffend die Regulierung des Gemeindewaldes von Natters kundgemacht.

Die Nutzungsberechtigten am Gemeindewald Natters haben mit Schreiben vom 01.09.1956 bei der Agrarbehörde den Antrag gestellt, den Regulierungsplan vom 24.09.1932 einer Revision zu unterziehen. In diese Regulierung sollte laut Antrag auch der Teilwald von Natters einbezogen und das Eigentum auf die Agrargemeinschaft Natters umgeschrieben werden.

Mit Erledigung des Amtes der Tiroler Landesregierung vom 11.02.1957 wurde Herr Dr. Karl Wild im Regulierungsverfahren gemäß § 110 Abs. 1 lit. f FLG 1952 als Vertreter der Gemeinde Natters bestellt.

Am 26.02.1957 hat im Gasthaus Scherer in Natters die mündliche Verhandlung betreffend die Revision der Bestimmungen des Generalaktes für die Regulierung der gemeinschaftlichen Benützungs- und Verwaltungsrechte am Gemeindewald Natters stattgefunden. Anlässlich dieser Verhandlung hat der bestellte Gemeindevertreter der Übertragung des Eigentums sowohl am verteilten als auch am unverteiltten Wald auf die Agrargemeinschaft unter folgenden Voraussetzungen zugestimmt:

- a. Der Jagderlös hat weiterhin dem Anteilsberechtigten „Gemeinde“ zuzufließen.
- b. Die Schottergewinnung aus dem Regulierungsgebiet muss allen Gemeindebewohnern und der Gemeinde als solcher offen stehen. Gewonnen darf aber nur an bestehenden oder neu anzulegenden, behördlich genehmigten Schottergruben werden.
- c. Die Gemeinde darf weiterhin im Regulierungsgebiet unentgeltlich Quellen fassen und ableiten.
- d. Die Gemeinde darf weiterhin im Regulierungsgebiet Gemeindewege anlegen ohne hierfür für den Grund als solchen eine Entschädigung zu bezahlen. Der Holzertrag an Teilwäldern wäre aber abzulösen.
- e. Im Ausschuss der Agrargemeinschaft muss ein Mitglied Gemeinderat sein.

Mit Bescheid der Agrarbehörde vom 13.11.1957, Zl. IIIb1-420/38, wurde schließlich der revidierte Regulierungsplan für das Gemeinschaftsgebiet Gemeindewald – Natters erlassen. Unter Punkt A/I wurden näher bezeichnete Grundstücke der Grundbuchseinlagen 11 II, 12 II, 64 II, 65 II, 66 II, 67 II und 68 II als Regulierungsgebiet festgestellt. Am Ende dieser Aufzählung wurde festgehalten, dass die im beigeschlossenen Lageplan schraffiert eingezeichneten Teilflächen Teilwälder im Sinne der Bestimmung des § 36 Abs. 2 lit. e FLG darstellen würden.

Unter Punkt III (Beteiligte und Anteilsrechte) wurde festgestellt, dass das unter Punkt I angeführte Regulierungsgebiet agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d und e FLG darstellen würde. Der Gemeinde Natters wurde an der Nutzung des Regulierungsgebietes wiederum ein Anteilsrecht in Höhe von 100/940 zugesprochen.

Unter Hinweis auf das Ergebnis der Verhandlung vom 26.02.1957 sowie des Beschlusses der Vollversammlung der Agrargemeinschaft Natters vom 30.04.1957 wurde im Regulierungsplan nachfolgende Verpflichtung der Agrargemeinschaft festgelegt:

1. *Die Agrargemeinschaft Natters ist verpflichtet aus Gp 1750/1 und 1751 eine einvernehmlich mit den Gemeindevertretern in der Natur bereits festgelegte und noch zu vermessende Teilfläche von ca. 5000 m² zu Bauzwecke unentgeltlich zu überlassen, wobei die Kosten der Vermessung von der Gemeinde zu tragen sind;*
2. *Der Gemeinde Natters als solcher sowie den Gemeindebewohnern von Natters ist die Schottergewinnung aus dem Regulierungsgebiet unentgeltlich zu gestatten, wobei jedoch die Schottergewinnung nur aus bestehenden oder neu anzulegenden, behördlich genehmigten Schottergruben erfolgen darf;*
3. *Dem Sportverein Natters ist der Ausbau des auf Gst. 729 bereits befindlichen Sportplatzes nach den vorgelegten Plänen zu gestatten und für die Dauer von 10 Jahren gegen Bezahlung eines Anerkennungszinses von jährlich 10 Schilling zu überlassen.*

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Innsbruck vom 05.12.1959, GZ L4555/59, wurden jene Grundstücke, die im Regulierungsplan nicht als Regulierungsgebiet festgestellt wurden von den Grundbuchseinlagen EZ 11II und 12II abgeschrieben und der im Eigentum der Gemeinde Natters stehenden Grundbuchseinlage 8II zugeschrieben. Hinsichtlich der Grundbuchseinlagen 11 II, 12 II, 64 II, 65 II, 66 II, 67 II und 68 II wurde das Eigentumsrecht für die Agrargemeinschaft Natters einverleibt.

Mit Bescheid der Agrarbehörde vom 07.11.1960 wurde der revidierte Regulierungsplan unter anderem in der Weise abgeändert, als das in EZ 8 II vorgetragene Gst. 669 im Eigentum der Gemeinde Natters dem Gutsbestand in EZ 67 II im Eigentum der Agrargemeinschaft Natters zugeschrieben wurde. Begründend wurde hiebei auf ein zwischen der Gemeinde Natters und der Agrargemeinschaft Natters geschlossenes Übereinkommen, insbesondere auf einen Gemeinderatsbeschluss vom 02.09.1960, verwiesen.

Anlässlich einer mündlichen Verhandlung am 18.06.1963 wurde zwischen der Gemeinde Natters und der Agrargemeinschaft Natters ein Übereinkommen getroffen. Dabei hat die Gemeinde Natters das Eigentumsrecht der Agrargemeinschaft Natters an dem Gst. 739/4 anerkannt und sich ausdrücklich und verbindlich damit einverstanden erklärt, dass diese Parzelle vom Grundbuchskörper in EZ 8 II lastenfrei ab- und dem Gutsbestand in EZ 12 II zugeschrieben wird.

Demgegenüber hat sich die Agrargemeinschaft Natters dazu bereit erklärt, dass die Gemeinde Natters die alte Schottergrube westlich des Bürgershofes als Müllablagerungsplatz verwenden kann, sofern die Eignung desselben für diesen Zweck festgestellt wird. Mit Bescheid der Agrarbehörde vom 02.07.1963 wurde dieses Übereinkommen agrarbehördlich genehmigt.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Innsbruck vom 14.10.1963 wurde das Gst. 669 dem Gutsbestand der EZ 67 II und das Gst. 739/4 dem Gutsbestand der EZ 12 II zugeschrieben.

III.

Nach dem aktuellen Grundbuchsstand ist für die Agrargemeinschaft Natters das Eigentumsrecht in den Grundbucheinlagen 11, 12, 64, 65, 66, 67, 68, 100, 491 und 1717, alle GB Natters, einverleibt, und zwar mit Ausnahme der Liegenschaften in EZ 100, 491 und 1717, jeweils aufgrund des Regulierungsplanes vom 13.11.1957. Hingegen scheinen bei den Liegenschaften in EZ 100 der Kaufvertrag vom 07.12.1978, in EZ 491 der Kaufvertrag vom 09.10.1977 sowie in EZ 1717 KG Wilten der Tauschvertrag vom 12.07.1985 als Eigentumstitel auf. Zudem scheinen im Grundbuchkörper EZ 11 Grundstücke auf, die nicht aufgrund des Regulierungsplanes in das Eigentum der Agrargemeinschaft Natters übertragen wurden: Das Eigentumsrecht am Gst. 918/2 wurde mit Flurbereinigungs- und Kaufvertrag vom 14.06.1978, am Gst. 1753/2 mit Tauschvertrag vom 10.04.1958 und am Gst. 2092 (vor dem Zusammenlegungsverfahren Gst.727) mit Kaufvertrag vom 25.01.1980 erworben.

Im Rahmen der Grundbuchsanlegung im Jahr 1898 wurde die „Gemeinde Natters“ als Eigentümerin der Liegenschaften in EZ 11 und 12 sowie 64 bis einschließlich 68, alle KG Natters, eingetragen, wobei

- a. hinsichtlich der EZ 11 II die „Forsteigentumspurifikationsurkunde vom 04.01.1848, fol. 153“, (Postnummer 72),
- b. hinsichtlich der EZ 12 „unvordenklicher Besitz“ (Postnummer 72),
- c. hinsichtlich der EZen 64 bis 65 „unangefochtener Besitz“ (Postnummer 126 – 128) und
- d. hinsichtlich der EZen 67 und 68 die „Forsteigentumspurifikationsurkunde vom 04.01.1848“ (Postnummer 129 und 130)

als Eigentumstitel angeführt worden sind.

Ein Vergleich des aktuellen Grundbuchsstandes für die Agrargemeinschaft Natters mit jenem anlässlich der Eigentumsfeststellung zu Gunsten der Agrargemeinschaft mit Regulierungsplan vom 13.11.1957 zeigt, dass die im Spruchpunkt I des angefochtenen Bescheides als Gemeindegut festgestellten Grundstücke bereits dazumal zum Gutsbestand der Regulierungsliegenschaften gehörten haben bzw. aus Teilungen dieser Grundparzellen hervorgegangen sind.

Dagegen waren die im Spruchpunkt II dieses Bescheides als nicht zum Gemeindegut gehörig festgestellten Grundstücke nicht Gegenstand des Regulierungsverfahrens.

IV.

Zur Feststellung, ob agrargemeinschaftliche Grundstücke Gemeindegut im Sinne des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes VfSlg. 18.446/2008 sind, traf der Landesagrarsenat beim Amt der Tiroler Landesregierung in mehreren Entscheidungen (vergleiche zum Beispiel LAS vom 27.05.2010, Zl. LAS-1001/11-10) grundlegende Äußerungen. Demnach kommt einem Feststellungsbescheid, dass Gemeindegut vorliegt, maßgebliche Bedeutung zu.

Wie gezeigt, stellte die Agrarbehörde im vorliegenden Fall zuletzt mit Bescheid vom 13.11.1957 rechtskräftig fest, dass die Grundstücke des Regulierungsgebietes agrargemeinschaftliche Grundstücke im Sinne des § 36 Abs. 2 lit. d und e des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1952 sind.

Diese damals geltenden Bestimmungen hatten folgenden Wortlaut:

- d. *das einer gemeinschaftlichen Benützung nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung unterliegende Gemeindegut bzw. ehemaliges Ortschafts- oder Fraktionsgut.*
- e. *die der Ortsgemeinde grundbücherlich zugeschriebenen Waldgrundstücke für die zu Gunsten bestimmter Liegenschaften oder Personen ausschließliche Holz- und Streunutzungsrechte einverleibt sind (Teilwälder).*

Die vorstehend wiedergegebene Bestimmung betreffend das Gemeinde-, Ortschafts- und Fraktionsgut entspricht der Bestimmung des lit. c des § 33 Abs. 2 TFLG 1996, LGBl. Nr. 74, zuletzt geändert durch das Landesgesetzblatt Nr. 7/2010.

Aber auch die als Teilwälder qualifizierten Grundstücke sind dem Gemeinde- bzw. Fraktionsgut zuzuordnen. Bestehen Teilwaldrechte auf Grundstücken im Eigentum einer politischen Gemeinde, so ist nach Auffassung der erkennenden Behörde die Qualifizierung eines Grundstückes als Teilwald keineswegs im Widerspruch zur Klassifizierung als Gemeindegut (oder ehemaliges Fraktionsgut). Diese Sichtweise wird durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 05.12.2009 zu Zl. B995/09-17 zur Agrargemeinschaft Hauptfraktion Obsteig erhärtet. Im zitierten VfGH-Erkenntnis ging es unter anderem um teilwaldbelastete Waldflächen und führte das Höchstgericht dazu aus, dass auch die mit Teilwaldrechten belasteten Waldgrundstücke bei der Entscheidung über die Zuordnung und Bestimmung des Substanzwertes entsprechend von der Behörde zu berücksichtigen sein werden.

Im vorliegenden Fall wurde sohin im agrarbehördlichen Bescheid vom 13.11.1957 eine Grundstückqualifizierung als Gemeindegut vorgenommen.

Der Landesagrarsenat entschied, dass es im Fall einer in Rechtskraft erwachsenen Feststellung, dass das Regulierungsgebiet agrargemeinschaftliche Grundstücke des Gemeindegutes umfasst, dahin gestellt bleiben kann und keiner weiteren Erörterung bedarf, ob die Qualifikation von agrarischen Grundstücken als Gemeindegut zu Recht erfolgte. Es handelt sich um eine verbindliche Feststellung, die mit einem rechtskräftigen Bescheidspruch erfolgte. Der Verfassungsgerichtshof bestätigte zu den Zahlen B984/09-10, Zl. B997/09-11, mit Erkenntnis vom 05.03.2010, dass die Tatsache, dass das Regulierungsgebiet zum Zeitpunkt der Regulierung im Eigentum der Gemeinde stand, das Vorliegen von Gemeindegut indiziert (zur Maßgeblichkeit des Grundbuchsstandes vergleiche auch VfGH vom 05.12.2009, Zl. B995/09).

Dass mit der Eigentumsanschreibung in den Grundbuchsanlegungsprotokollen „Gemeinde Natters“ nur die politische Gemeinde Natters gemeint sein kann, ergibt sich insbesondere aus dem zu den EZen 11 II und 67 II angeführten Eigentumstitel „Forsteigentumspurifikationsurkunde vom 04.01.1848, fol. 153“.

Rechtliche Grundlage für derartige Eigentumsprotokolle der k.k. Waldservituten-Ausgleichungskommission, wie im gegenständlichen Fall die Forsteigentumspurifikationsurkunde vom 04.01.1848, war die kaiserliche EntschlieÙung vom 06.02.1847 (Provenzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg für das Jahr 1847, Nr. XXV). In Durchführung dieser kaiserlichen EntschlieÙung wurden zwischen 1847 und 1854 zahlreiche Vergleichsprotokolle (Waldpurifikationstabellen) verfasst und zahlreiche Waldungen von der Gefällsverwaltung über die Landesstelle an die einzelnen politischen Gemeinden übergeben. Diese Protokolle bildeten später den Titel für die Eintragung des Eigentums der politischen Gemeinden (als Gemeindegut) an solchen Wäldern im Grundbuch (*Eberhart Lang, Tiroler Agrarrecht II, Seite 25*).

Insbesondere dieser im Grundbuchsanlegungsprotokoll angeführte Eigentumstitel spricht nach Auffassung der erkennenden Behörde klar für den Eigentumserwerb der politischen Gemeinde Natters. Aber auch die nach der Grundbuchsanlegung abgeschlossenen Verträge lassen nur den Schluss zu, dass mit der Eigentümeranschreibung „Gemeinde Natters“ nur die politische Gemeinde Natters gemeint sein konnte.

So hat beispielsweise die Gemeinde Natters mit Kaufvertrag vom 28.08.1908 Teilflächen aus Liegenschaften in EZ 64 II sowie 12 II an näher angeführte Personen verkauft. Dieser Kaufvertrag wurde aufgrund des Gemeindeausschussbeschlusses vom 29.05.1908 abgeschlossen und vom damaligen Gemeindevorstand Josef Mayr sowie weiteren sieben Gemeinderatsmitgliedern unterfertigt. Der Vertrag wurde am 17.10.1908 vom Tiroler Landesausschuss genehmigt.

Mit Kaufvertrag vom 21.11.1911 hat die Gemeinde Natters das Gst. 1750/3 in EZ 11 II an die Aktiengesellschaft Stubaitalbahn veräußert. Dieser Kaufvertrag wurde von Gemeindevorstand Franz Penz, dem ersten Gemeinderat Franz Kiechl sowie dem zweiten Gemeinderat Leopold Steiner unterfertigt und am 30.11.1911 vom Tiroler Landesausschuss genehmigt.

Auch diese Eigentumstitel sprechen nach Auffassung der erkennenden Behörde dafür, dass das Regulierungsgebiet vor dessen Übertragung in das Eigentum der Agrargemeinschaft im Eigentum der politischen Gemeinde Natters stand. Bei den dargelegten Vertragsgeschäften wurde die Gemeinde Natters nicht nur durch Organe der politischen Gemeinde vertreten, sondern wurden auch Beschlussfassungen durch Gemeindeorgane vorgenommen. Ebenso wurde die Genehmigung des tirolerischen Landesausschusses eingeholt.

Dass die Qualifizierung der Regulierungsliegenschaften als Gemeindegut im Rahmen des Regulierungsverfahrens durchaus zutreffend war, wird auch durch die erhobene Nutzungsteilnahme der politischen Gemeinde Natters eindrucksvoll erhärtet.

Ein typisches Merkmal des Gemeindegutes ist nämlich, dass dieses zwar vorrangig dem Zweck der Bedarfsdeckung der nutzungsberechtigten Liegenschaften gewidmet ist (§ 73 Abs. 3 TGO 1949: „... In erster Linie einer gemeinschaftlichen Benutzung von Nutzungsberechtigten gewidmet ...“), aber auch Bedürfnissen der Gemeinde dient (§ 78 Abs. 1 TGO 1949: ... und der Bedürfnisse der Gemeinden bestimmt.“ § 68 Abs. 3 TGO 2001: „... und der Bedürfnisse der Gemeinde dient ...“).

Schließlich erhielt die politische Gemeinde Natters ein walzendes Anteilsrecht in Höhe von 100/940 an der Agrargemeinschaft Natters.

Wesentlich ist letztlich § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996, welche Bestimmung darauf abstellt, dass die agrargemeinschaftlichen Grundstücke vormals im Eigentum der Gemeinde standen und durch Regulierungsplan der Agrargemeinschaft ins Eigentum übertragen wurden.

Dass dies im anhängigen Verfahren der Fall ist, wurde bereits dargetan. Bücherlicher Voreigentümer der Agrargemeinschaft an den in EZen 11, 12 sowie 64 bis 68 angeführten Liegenschaften des Gemeindegutes war die (politische) Gemeinde Natters.

V.

Das Regulierungsgebiet war nach alter Übung mit Nutzungen belastet (vergleiche dazu insbesondere die Feststellungen im Generalakt vom 24.09.1932 bzw. im revidierten Regulierungsplan vom 13.11.1957).

Einer besonderen Betrachtung bedürfen in diesem Zusammenhang die Grundstücke 669 sowie 739/4, zumal diese im revidierten Regulierungsverfahren vorerst als Gemeindevermögen ausgeschieden wurden und erst später wieder mit Bescheiden der Agrarbehörde vom 07.11.1960 (Gst. 669) bzw. vom 02.07.1963 (Gst. 739/4) in das Regulierungsgebiet im Eigentum der Agrargemeinschaft Natters übernommen wurden. Hinsichtlich dieser Grundstücke ist eine Nutzungsbelastung nach alter Übung fraglich.

Betrachtet man jedoch die Entwicklung der Tiroler Gemeindeordnung, so kann daraus geschlossen werden, dass das Gemeindegut ein zweckgewidmetes Sondervermögen der Gemeinde darstellt. Dies erhellt auch aus der zum Zeitpunkt der Regulierung in Geltung gestandenen Tiroler Gemeindeordnung 1949. Im § 73 Abs. 3 TGO 1949 wird Gemeindegut wie Folgt definiert:“(3) Soweit die das Gemeindevermögen bildenden Sachen und Rechte in erster Linie einer gemeinschaftlichen Benutzung von Nutzungsberechtigten gewidmet sind, bilden sie das Gemeindegut.“

Betrachtet man auch die Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes und des Obersten Agrarsenates, so kommt man auch zu diesem Ergebnis: Diese erblicken das unterscheidende Merkmal zwischen Gemeindevermögen und Gemeindegut in dem Zweck, welchem das betreffende Vermögensobjekt zu dienen bestimmt ist; das charakteristische Merkmal des Gemeindegutes ist sohin die Zweckbestimmung.

Auch im vorliegenden Fall hat der Gemeinderat der Gemeinde Natters am 02.09.1960 beschlossen, dass „...das Gst. 669 als agrargemeinschaftliches Grundstück zu betrachten sei...“. Weiters haben sich sämtliche Mitglieder des Gemeinderates anlässlich der mündlichen Verhandlung am 26.06.1963 mit der Zuschreibung des Gst. 739/4 in das Regulierungsgebiet in EZ 12II einverstanden erklärt.

Dieser Beschluss bzw. diese geschlossene Vereinbarung stellen eindeutig eine Zweckwidmung der in das Regulierungsverfahren einbezogenen Grundstücke als Gemeindegut dar.

VI.

Aus den Aktenunterlagen ergibt sich insgesamt auch kein Anhaltspunkt dafür, dass zwischen der politischen Gemeinde Natters und der Agrargemeinschaft Natters eine Hauptteilung (Generalteilung) bereits vor Durchführung des Regulierungsverfahrens erfolgt wäre. Auch anlässlich des Regulierungsverfahrens kam es zu keiner Vermögensauseinandersetzung zwischen der politischen Gemeinde Natters und der Agrargemeinschaft Natters.

Auch die anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 26.02.1957 zwischen der Gemeinde Natters und der Agrargemeinschaft Natters geschlossene Vereinbarung, die in abgeänderter Form auch in den revidierten Regulierungsplan übernommen wurde kann weder in formeller noch in materieller Sicht als Hauptteilung angesehen werden. Die Agrarbehörde erließ umgehend den revidierten Regulierungsplan vom 13.11.1957. Mit diesem wurden zwar Grundstücke als Gemeindevermögen abgeschrieben und unter Bezugnahme auf die Verhandlung vom 26.02.1957 Grunddienstbarkeiten zugunsten der Gemeinde Natters begründet, jedoch traf die Behörde hinsichtlich der verbleibenden Grundstücke des Regulierungsgebietes explizit die Feststellung gemäß § 36 Abs. 2 lit. d und e des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes 1952 und brachte sohin zum Ausdruck, dass sie das Regulierungsgebiet nach wie vor zum Gemeindegut zählte.

Der Umstand, dass die Agrarbehörde kein Hauptteilungsverfahren im Sinne des TFLG 1969 durchführte, sondern das Verfahren in Natters durch die Erlassung eines Regulierungsplans entschied, weist darauf hin, dass es letztlich nicht in der Absicht der Behörde lag, eine die Eigenschaft des Regulierungsgebietes als Gemeindegut beendende Hauptteilung durchzuführen. Es schadet in diesem Zusammenhang auch nicht, dass die Agrarbehörde mit dem Regulierungsplan weiterer Grundstücke des ehemaligen Gemeindegutes als Gemeindevermögen feststellte und diese in weiterer Folge der im Eigentum der Gemeinde Natters stehenden Grundbucheinlage 8II zugeschrieben wurden. Der Landesagrarsenat führt hiezu in seinem Erkenntnis vom 26.06.2009 zu Zl. LAS-859/22-06 aus, dass die Feststellung von Grundstücken des Gemeindevermögens nicht verwechselt werden darf mit dem Rechtsinstitut der Teilung. Eine Hauptteilung am Gemeindegut fand durch den einseitigen Beschluss der Vollversammlung der Agrargemeinschaft Natters nicht statt, der Beschluss ersetzt den erforderlichen Hoheitsakt der zuständigen Behörde weder formell noch materiell. Auch der Umstand, dass die Gemeinde Natters (als solche) im Regulierungsplan weiterhin als Anteilsberechtigte am Regulierungsgebiet aufscheint spricht gegen eine die Eigenschaft des Regulierungsgebietes als Gemeindegut beendende Hauptteilung. Auch für eine sonstige - die Eigenschaft des Gemeindegutes beendende - Vermögensauseinandersetzung vor Erlassung des Regulierungsplanes zwischen Gemeinde und Agrargemeinschaft liegt kein Nachweis vor.

VII.

Betreffend die im Spruchpunkt II. nicht als Gemeindegut festgestellten Grundstücke zeigt ein Vergleich des aktuellen Grundbuchstandes für die Agrargemeinschaft Natters mit jenem anlässlich der Übertragung des Eigentums an den agrargemeinschaftlichen Liegenschaften durch Regulierungsplan, dass die in Spruchpunkt II. genannten Grundstücke dazumal noch nicht zum Gutsbestand der angeführten Einlagezahlen gehörten. Das Eigentumsrecht an diesen Grundstücken wurde – wie bereits im Begründungsteil unter Punkt III. aufgezeigt - erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Agrargemeinschaft Natters erworben. Diese Grundstücke standen vormals nie im Eigentum der Gemeinde Natters, es fehlt die für die Teilnahme an den Nutzungen des Gemeindegutes erforderliche alte Übung (vgl. § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 TFLG 1996).

VIII.

Gemäß § 38 Abs. 2 TFLG 1996 ist bei Agrargemeinschaften die im Sinne des § 33 Abs. 2 lit. c Z. 2 leg. cit. auf Gemeindegut bestehen, im Eigentumsblatt die Bezeichnung „Gemeindegutsagrargemeinschaft“ ersichtlich zu machen. Die Agrargemeinschaft Natters besteht – wie festgestellt – auf Gemeindegut, daher waren die entsprechenden Grundbucheintragungen zu veranlassen.

Es war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

Ergeht an:

1. Agrargemeinschaft Natters, zH Obmann Johann Mair, Edenhausen 6, 6161 Natters
2. Gemeinde Natters, zH Bürgermeister Mag. Dr. Stefan Moisi, Innsbrucker Straße 4, 6161 Natters

Für das Amt der Landesregierung:

Mag. Baldauf

Nachrichtlich an:

- Bezirkshauptmannschaft Innsbruck für Bezirksforstinspektion Innsbruck, zH DI Günther Brenner, per E-Mail
- Abteilung Agrarwirtschaft, zH DI Franz Legner, per E-Mail